

موجز المحامي — مسألة حقوق متن الهيئة العامة للطيران المدني

القسم legal-02 النوع brief الحالة active المالك Founder آخر تحديث 14-06-2026

الوثيقة: lawyer-brief-corpus-rights-2026-06-14.md الإصدار: 1.0 — 14-06-2026 الحالة: موجز لمستشار ملكية فكرية سعودي مؤهل — ليس استشارة قانونية. أعدّه: عادل يحيى أ. مدخلي، المؤسس، فلاي قাকা (Fly GACA) — بمساعدة صياغة من الذكاء الاصطناعي العلاقة بالموجز القائم: تكمل هذه الوثيقة قسم حقوق المتن من موجز المحامي السابق (legal/lawyer-brief.md-02، المؤرخ مايو 2026) وتحلّ محله، مع سياق واقعي أكمل ومجموعة منقّحة من الأسئلة، وينبغي قراءة الوثيقتين معاً. التواصل: legal@flygaca.com | i@flygaca.com

هذا موجز مُعدّ لمحامي ملكية فكرية سعودي مؤهل، وهو ليس استشارة قانونية ولا يمثل رأياً قانونياً. والوصف الواقعي والتحليل القانوني المبنيان في أقسام "فهمنا" أدناه هما بحث مكتبي فحسب — وقد يكونان غير مكتملين أو غير صحيحين، ونطلب من المستشار تصحيحهما. ونحتاج رأياً قانونياً خطياً لرفع الحجب عن الإطلاق.

1. من نحن وما الذي بنينا

فلاي قাকা منصة مرجعية تعليمية مستقلة وخاصة للوائح الطيران المدني السعودي، وهي غير منتسبة إلى الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) أو حكومة المملكة العربية السعودية، وليست معتمدة منها، ولا مرتبطة بها. وتحمل كل صفحة من المنصة إخلاء مسؤولية بارزاً بهذا الشأن.

تقوم المنصة بأمرين:

1. مكتبة إلكترونية مجانية قابلة للبحث توفر الوصول إلى الوثائق التنظيمية للطيران المدني السعودي ومنشوراته ومعلوماته الجوبة.

2. مساعد دراسة مدفوع بالذكاء الاصطناعي ("كابتن عادل") يساعد الطلاب والمختصين في الطيران على الاستعداد للاختبارات وفهم اللوائح، مع الاستشهاد بمصادر الهيئة العامة للطيران المدني الرسمية.

حالة الأعمال الحالية:

- المنصة مبنية؛ وتطبيق الويب التقدمي (PWA) مفعل في مرحلة ما قبل الإطلاق
- النطاق: flygaca.com
- مُشغلة من قبل مؤسس واحد (مواطن سعودي)؛ وتكوين الكيان قيد التنفيذ
- نموذج الإيرادات: وصول مجاني للمكتبة + اشتراك Pro مدفوع (~99 ريال سعودي/شهر) + فئة الأعمال مع الأكاديميات (B2B) لمدارس الطيران

اعتماد الإطلاق؛ لا يمكننا إطلاق منتج المكتبة دون معرفة ما إذا كان يُسمح لنا باستضافة المحتوى التنظيمي الذي جعّمناه. وهذا الرأي معوّق مطلق للإطلاق.

2. المتن — ما نملكه وما نقترح القيام به

صنّفنا المحتوى الذي نريد استضافته إلى ثلاث فئات. ونحتاج مشورة بشأن كل منها.

الفئة A — منشورات الهيئة العامة للطيران المدني التنظيمية الرسمية (المقترح: استضافة نسخ كاملة)

هذه هي الوثائق في صميم المنتج. وهي منشورة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بصيغة PDF على gaca.gov.sa وهي المادة الدراسية الأساسية لاختبارات الطيران المدني السعودي.

فئة الوثيقة	أمثلة	معاملتنا المقترحة
لوائح الهيئة العامة للطيران المدني (GACAR) — الأجزاء 1-199	GACAR الجزء 61 (ترخيص الطيارين)، والجزء 91 (قواعد التشغيل العامة)، والجزء 121، والجزء 135، والجزء 141، إلخ.	استضافة النص الكامل على خوادمنا؛ وجعله قابلاً للبحث والربط؛ وعرضه داخل المتصفح عبر قارئ PDF أو HTML مُحلّل
توجيهات الطيران المدني للهيئة العامة للطيران المدني (CAD)	CAD-OPS-001، وسلسلة CAD-AIR-xxx	استضافة النص الكامل
المنشورات الاستشارية للهيئة العامة للطيران المدني (AC)	سلسلة AC المنشورة من الهيئة العامة للطيران المدني	استضافة النص الكامل
منشور المعلومات الجوية (AIP) المنشور من الهيئة العامة للطيران المدني — أقسام مختارة	الأقسام العامة لـ GEN، وENR (وليس الخرائط التشغيلية/لوحات الاقتراب — انظر الفئة C)	الفهرسة والعرض لغرض الاطلاع
نماذج الهيئة العامة للطيران المدني ووثائق الطلبات	نماذج طلبات الترخيص، والنماذج الطبية	استضافة للمرجعية؛ والربط بقناة التقديم الرسمية
إشعارات الهيئة العامة للطيران المدني العامة وبياناتها الصحفية	إعلانات التغييرات التنظيمية	الإشارة والتلخيص

معاملتنا المقترحة لمحتوى الفئة A:

- التخزين على خوادمنا (Google Cloud / Firebase) في منطقة المملكة العربية السعودية)
- العرض داخل المتصفح للمستخدمين المسجلين والمجهولين
- جعله قابلاً للبحث بالكلمة المفتاحية، ورقم الوثيقة، والموضوع
- السماح للذكاء الاصطناعي كابتن عادل بالاستشهاد بالأقسام واقتباسها (مع منح الإسناد دائماً؛ وذكر الهيئة العامة للطيران المدني بوصفها المصدر)
- توسيم كل وثيقة بوضوح بوصفها منشوراً رسمياً للهيئة العامة للطيران المدني؛ مع تضمين عنوان URL الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني للمرجعية

الموقف الاحترازي إذا لم يُسمح بالاستضافة: ستحوّل إلى (أ) الربط بخادم الهيئة العامة للطيران المدني نفسها لكل وثيقة بدلاً من استضافة نسخ، و(ب) استضافة ملخصاتنا وتعليقاتنا التوضيحية وملاحظاتنا الدراسية فقط حول كل وثيقة. وسيكون المنتج أقل فائدة بشكل جوهري لكنه أكثر أماناً قانونياً. ونحتاج معرفة ما إذا كان نهج الاستضافة الكاملة مسموحاً به.

الفئة B — المحتوى الأصلي لفلاي قاك (لا توجد مسألة قانونية — ملكيتنا الفكرية الخاصة)

هذه الوثائق منشأة بالكامل من قبلنا ولا تشير أي مصدر قلق يتعلق بالملكية الفكرية لطرف ثالث:

- أدلة الدراسة والملاحظات المكتوبة من فريقنا التي تلخص أحكام GACAR
- أسئلة الاستعداد للاختبارات وأجوبتها المشروحة (غير منسوخة من بنوك الاختبارات الرسمية)
- ردود الدراسة بالذكاء الاصطناعي كابتن عادل (مولدة، غير منسوخة من الوثائق المصدرية)
- برمجيات المنصة وتصميمها وعلامتها التجارية

الفئة C — مادة منشورة من أطراف ثالثة (المقترح: الربط فقط، دون استضافة)

نقترح عدم استضافة ما يلي — فهي تعود لأطراف ثالثة غير الهيئة العامة للطيران المدني:

- ملاحق الإيكاو (ICAO Annexes)، والمعايير والممارسات الموصى بها (SARPs) — المنشورة من الإيكاو؛ وينطبق عليها ترخيص تجاري
 - أدلة تشغيل الطيار للطائرات (POH) / أدلة الطيران المعتمدة (AFM) — خاصة بمصنعي الطائرات
 - بنوك أسئلة اختبارات الطيران (إن وُجد بنك رسمي) — يحتمل أنها خاصة بالهيئة العامة للطيران المدني أو جهة الاختبار
 - خرائط Jeppesen أو ما يعادلها من خرائط الملاحة — محتوى تجاري لطرف ثالث
- نؤكد أننا لا نقترح استضافة مادة الفئة C. وإذا رأى المستشار أن أي فئة من الفئة C تتطلب احترازاً إضافياً (مثل تجنب حتى الإشارة الوصفية)، فيُرجى إبداء الرأي.

3. المسألة القانونية — ما نحتاج معرفته

السؤال 1 (الأساسي): هل يجوز لفلاي قاك أن تستضيف بشكل مشروع نسخاً كاملة من وثائق الفئة A (أجزاء GACAR، وتوجيهات الطيران المدني CAD، والمنشورات الاستشارية AC، والمنشورات الرسمية ذات الصلة) على موقع إلكتروني تجاري وأن تقدّمها للمستخدمين المدفوعين وغير المدفوعين؟

نحتاج معرفة ما يلي:

- ما إذا كانت الهيئة العامة للطيران المدني (أو حكومة المملكة العربية السعودية) تملك حق المؤلف في هذه الوثائق
- ما إذا كان، في حال وجود حق المؤلف، أي استثناء بموجب نظام حق المؤلف 2022 (المرسوم الملكي م/41، 1443هـ) ينطبق — وعلى وجه الخصوص ما إذا كان استثناء للاستخدام التعليمي، أو المعلومات العامة، أو الأعمال الحكومية يسمح باستخدامنا

- ما إذا كانت الأعمال الحكومية في المملكة خاضعة لحماية حق المؤلف بالطريقة نفسها كالأعمال الخاصة، أم أنها تحمل حمايات أو شروطاً مختلفة
- ما إذا كان يوجد أي ترخيص، أو إذن صريح، أو تخصيص عام مرتبط بمادة الهيئة العامة للطيران المدني المنشورة
- ما الخطر العملي: إذا استضفنا دون إذن، فما التعرض القانوني؟ (العقوبات بموجب نظام حق المؤلف 2022: غرامات تصل إلى 1,000,000 ريال سعودي على الانتهاك)

السؤال 2 (الثانوي): إذا لم يُسمح بالاستضافة الكاملة، فهل يوجد نموذج بديل أقل خطورة؟

على وجه التحديد: (أ) هل يُسمح بعرض مقتطفات تنظيمية (اقتباسات قصيرة — مثل نص لائحة محدّدة) بدلاً من الوثائق الكاملة، بغرض تمكين المستخدمين من فهم حكم ما؟ (ب) هل يُسمح بعرض الوثائق الكاملة عبر إطار مضمّن (inline frame) أو عارض مدمج يقدّم الوثيقة مباشرةً من خادم الهيئة العامة للطيران المدني نفسها بدلاً من خادمنا؟ (ج) هل يُسمح بتوفير روابط تشعبية لنسخ الهيئة العامة للطيران المدني الرسمية مع إسناد بارز للهيئة العامة للطيران المدني؟ (د) هل يُسمح باستضافة ملخصاتنا وإعادة صياغتنا وتعليقاتنا التوضيحية للأحكام التنظيمية (أي عملنا الأصلي حول لوائح الهيئة العامة للطيران المدني)، دون إعادة إنتاج النص الكامل؟

السؤال 3: كابتن عادل بالذكاء الاصطناعي — اقتباس النص التنظيمي في ردود الذكاء الاصطناعي

عندما يجب كابتن عادل على سؤال دراسي، قد يقتبس رده حكماً تنظيمياً محدّداً حرفياً (مثل: "ينص GACAR 61.113(a) على: 'لا يجوز لأي شخص أن يعمل قائداً لطائرة ما لم يكن ذلك الشخص حائزاً...'"). فهل هذا الاستخدام — اقتباس حرفي قصير، منسوب إلى الهيئة العامة للطيران المدني، في رد دراسي بالذكاء الاصطناعي — مسموح به؟ وهل تتغيّر الإجابة إذا كان الاشتراك مدفوعاً بدلاً من مجاني؟

السؤال 4: التفويض الاستباقي — هل ينبغي أن نتواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني؟

هل توجد عملية رسمية يمكننا من خلالها الحصول على تفويض خطي من الهيئة العامة للطيران المدني لاستضافة وثائق الفئة A؟ لسنا معارضين لطلب الإذن، إذا رأى المستشار (أ) أن الإذن قابل للحصول عليه و(ب) أن النتيجة ستكون ترخيصاً واضحاً يوفّر لنا يقيناً قانونياً. وإذا كان من غير المرجّح منح الإذن أو كانت العملية غير عملية، فإننا نفضّل معرفة ذلك الآن لكي نصمّم بما يتجاوزه.

4. حقائق ذات صلة لتقييم المستشار

4.1 طبيعة المحتوى

جميع وثائق الفئة A منشورات تنظيمية رسمية. وهي منشورة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بغرض إبلاغ صناعة الطيران بالقواعد المنطبقة. وفي معظم الولايات القضائية، تكون هذه الوثائق إما في الملك العام (بوصفها قانوناً)، أو متاحة بموجب تراخيص حكومية مفتوحة، أو خاضعة لاستثناءات محدّدة لحق المؤلف للمادة التنظيمية. ولا نعرف ما إذا كان هذا هو الحال في المملكة العربية السعودية — وهذا بالضبط ما نسأل عنه.

4.2 الطبيعة التجارية لخدمتنا

نحن خدمة تجارية. وسنحقّق إيرادات من الاشتراكات التي توفّر الوصول إلى المكتبة. ولا يمكننا أن نمثّل بأن استخدامنا غير تجاري بحت. وهذا ذو صلة لأن الاستثناءات قد تكون أضيق للاستخدام التجاري.

4.3 تدابير الإسناد والدقة

كل وثيقة من الفئة A معروضة على منصتنا:

- تحمل وصفاً واضحاً للإسناد يحددها بوصفها وثيقة رسمية للهيئة العامة للطيران المدني
- تُعرض إلى جانب عنوان URL الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني بوصفه المصدر ذا الحجية
- يصاحبها إخلاء مسؤولية بأنها قد لا تعكس أحدث تعديل وأن على المستخدمين التحقق في ضوء المصدر الرسمي
- لا تحمل أي علامة تجارية لفلاي قাকা قد يُخلط بينها وبين مصدر الوثيقة

4.4 وثيقة [lawyer-brief.md](#) القائمة

يبيّن الموجز السابق (legal/lawyer-brief.md-02، مايو 2026) تصنيفنا للمحتوى ثلاثي الفئات بمزيد من التفصيل، ويتضمن تقييمنا بالبحث المكتبي للموقف القانوني. وينبغي على المستشار قراءة تلك الوثيقة لمزيد من الخلفية الواقعية. وتنقّح هذه الوثيقة الأسئلة السابقة وتوسّعها.

4.5 السوابق التي نحن على علم بها

نحن على علم بأن المنشورات التنظيمية الرسمية لبلدان أخرى تُعالج بشكل مختلف: فبعضها (مثل لوائح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA، ولوائح هيئة الطيران المدني البريطانية CAA) في الملك العام بموجب النظام؛ والبعض الآخر (مثل EASA) يتطلب اتفاقيات ترخيص محدّدة للاستخدام التجاري. ولا نعرف أي نموذج تتبعه المملكة العربية السعودية. وينبغي على المستشار أن يبدي رأيه بشأن السوابق المقارنة في المملكة العربية السعودية، إن وُجدت.

5. ما نحتاجه من المستشار

رأي قانوني خطي يتناول الأسئلة 1-4 في القسم 3، يشمل ما يلي:

1. بياناً واضحاً بشأن ما إذا كان يجوز لفلاي قাকা أن تستضيف بشكل مشروع وثائق الفئة A على أساس تجاري بموجب النظام السعودي الحالي، وبأي شروط (إن وُجدت).
 2. إذا لم يُسمح بالاستضافة الكاملة، فأَي من النماذج البديلة في السؤال 2 أكثر قابلية للدفاع ولماذا.
 3. رأي المستشار بشأن سيناريو الاقتباس بالذكاء الاصطناعي في السؤال 3.
 4. توصية المستشار بشأن ما إذا كان ينبغي طلب تفويض الهيئة العامة للطيران المدني، وإن كان كذلك، فنهج مقترح.
 5. تقييماً لمستوى الخطر إذا مضينا وفق التفسير الأكثر سماحاً وكُنّا مخطئين.
 6. أي خطوات موصى بها لتقليل الخطر في الأثناء (مثل إشعارات على المنصة، وحجز الوثائق خلف تسجيل دخول بدلاً من تقديمها للمجهولين).
- الصيغة المفضّلة: رأي خطي على ترويسة المكتب، موقع من المحامي/المحاماة المسؤول. وسنحتاج إلى مشاركة هذا الرأي (في صورة ملخص) مع المستثمرين المحتملين وعملاء الأكاديميات للأعمال (B2B) بوصفه دليلاً على العناية القانونية الواجبة.

التوقيت: هذا الرأي على المسار الحرج للإطلاق، ونستهدف إطلاقاً علنياً خلال 60 يوماً من استلام هذا الموجز. ونودّ استلام الرأي خلال 20 يوم عمل إن أمكن.

تقدير الأتعاب: يُرجى تقديم تقدير لأتعابكم عن هذا الرأي قبل مباشرة العمل.

6. التواصل والوثائق المتاحة للمراجعة

التواصل: عادل يحيى أ. مدخلي | i@flygaca.com | [الهاتف يُقدّم على حدة]

الوثائق التي يمكننا توفيرها:

- عيّنة من وثائق الفئة A كما تظهر على منصتنا
- نظرة عامة على معمارية منصتنا (تدفقات البيانات، وموقع التخزين، وآلية العرض)
- وثيقة lawyer-brief.md السابقة
- لقطات شاشة لكيفية عرض الوثائق وإسنادها

أُعِدّ الموجز 14-06-2026 من قبل فلامي قاكا بمساعدة صياغة من الذكاء الاصطناعي. ليس استشارة قانونية.